

1514575-65.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1514575-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514575-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170517/2022 - 08º D.P. BRAS, 25728580 - 08º D.P. BRAS, 2170517 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO LAURENTINO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MARCIO LAURENTINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/4), no dia 23 de junho de 2022, por volta das 13h50min, na Rua Margenthaler, altura do nº 345, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros quatro indivíduos ainda não identificados, e mediante restrição de liberdade das vítimas, J. L. X. e D. P. dos S., subtraiu, mediante grave ameaça verbal, em proveito comum, 357 pacotes contendo encomendas da empresa "Mercado Livre".

Consta da denúncia que, segundo se apurou, as vítimas realizavam entregas de encomendas da empresa Mercado Livre, em uma van, quando, durante uma entrega na Rua Margenthaler, altura do nº 345, foram abordadas por MÁRCIO e por outro indivíduo,

de cor negra e com tatuagens no rosto, que anunciaram o roubo e ordenaram que as vítimas adentrassem na van. Então, MÁRCIO assumiu a direção do veículo e passou a transitar com as vítimas, restringindo suas liberdades. O acusado e seu comparsa, durante o trajeto, proferiram diversas ameaças às vítimas, dizendo que pertenciam à facção criminosa PCC; que elas não deveriam reagir caso contrário morreriam. Além de MÁRCIO e do outro indivíduo, de cor negra, havia outros dois comparsas no interior de um veículo Honda Civic, que acompanhava a van, dando cobertura e outro comparsa que com eles mantinha contato por telefone.

Relata a inicial que, a todo momento as vítimas eram colocadas ao telefone com o mencionado comparsa, que também as ameaçava dizendo que deveriam obedecerem às ordens dos dois que com elas se encontravam.

Segundo a acusação, MÁRCIO conduziu o veículo pela Avenida Anhanguera, até o quilômetro 22, próximo à sede do SBT. Ali, as vítimas foram obrigadas a descer e a entrar em um matagal à beira da rodovia. Em seguida, MÁRCIO deixou o local na direção da van, levando-a junto com as mercadorias que nela estavam acondicionadas, enquanto as vítimas ficaram sob vigilância do segundo indivíduo por aproximadamente uma hora e meia. Após esse período, o indivíduo deixou o local. As vítimas, então, saíram do matagal em direção à rodovia e, após alguns minutos, conseguiram avisar policiais militares que passavam pelo local.

Narra a exordial que, simultaneamente, foi recebida, via COPOM, notícia de que uma van, de placas RFT7G80, pertencente à empresa MercadoLivre, saíra da rota planejada na região da Ponte do Limão. Assim, policiais militares empreenderam diligências para localizar o veículo, fazendo a rota até então planejada. Sucedeu que, pouco tempo após tomarem conhecimento da ocorrência, visualizaram o veículo, ao que deram sinal de parada. O veículo era conduzido por MÁRCIO, que, indagado, afirmou inicialmente que aquele era seu primeiro dia de trabalho. Contudo, em seguida, confessou a prática delitiva e disse que receberia dinheiro para levar a van até o bairro do Tatuapé.

Ainda, a exordial aduz que a vítima J. L. X. reconheceu pessoalmente MÁRCIO (auto de reconhecimento a fl. 18).

Por decisão exarada em 24 de junho de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 60/63).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 01 de julho de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 01 de setembro de 2022 (fls. 76/77).

O acusado foi citado em audiência, em 01/09/2022. Na mesma oportunidade, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado. Foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 121/123).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas duas testemunhas policiais militares, tendo sido o réu interrogado na presente data.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada integralmente procedente.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito tipificado no artigo 180 do Código Penal. Ainda subsidiariamente requereu que a pena seja fixada no mínimo legal e em regime diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou

comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 81/86), Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo (fls. 91), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 24), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 92/93), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que a vítima protegida J.L.X., ao ser ouvida na fase policial, reconheceu positivamente o acusado, sem sombra de qualquer dúvida como a pessoa que roubou suas entregas, conforme Auto de Reconhecimento de pessoa acostado a fl. 91.

Foi ouvida em juízo a testemunha Thiago Elias Ferreira de Albuquerque, policial militar, que expôs, em síntese, que estava em patrulhamento de rotina quando foi irradiado Van do Mercado Livre roubada e tinha acessado a marginal. O Projeto Radar tinha visualizado o veículo. A equipe se deslocou para a Marginal expressa. Tiveram êxito de visualizar a Van com o rapaz no volante. Deram ordem de parada e fizeram a abordagem do veículo. Perguntou para o Réu qual era a placa da Van e ele não soube precisar nenhuma informação do veículo e que era iniciante no trabalho. Depois de muito tempo o réu acabou confessando a prática e que a única função dele era dirigir a Van e levar para um certo local.

Ouvida também em juízo, a testemunha José Renato Silva de Oliveira, policial militar, narrou, em suma, que foi informado via Copom que uma Van tinha sido tomada de roubo pela região de Perdizes e estavam em monitoramento. Em patrulhamento de motocicleta se depararam com a Van na marginal e abordaram o réu, presente em audiência. Foram feitas perguntas, quanto tempo trabalhava na empresa e o réu falou que trabalhava há pouco tempo na empresa. Quando fizeram contato com a empresa foi passado o nome do motorista que tinha que estar com aquela Van e não correspondia com o réu. O réu posteriormente informou que a única função dele era conduzir o veículo e deixar no local informado. Para a equipe ele falou que tinham outras pessoas em um carro que estava a frente e que ele acompanhava o veículo. Ficou sabendo na delegacia que as vítimas reconheceram o réu como indivíduo que estava no meio dos demais que cometeram o roubo.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu a sua participação, alegando, no entanto, que somente quando foi abordado pelos militares soube que a Van tinha sido roubada naquele momento. Em suma, o réu aduziu que está com 30 anos de idade. Estudou até a oitava série. Estava morando com a esposa e a filha. Foi a primeira vez que foi preso. Nos últimos tempos "apertou" a situação, bateu desespero. Perto da casa do interrogando dois indivíduos convidaram o interrogando e disseram que pagariam R\$ 1500,00 para levar uma Van até um local no Tatuapé. Era para seguir um Honda Civic prata. Quando viu que a Van era do mercado livre achou suspeito, mas estava precisando do dinheiro. Os indivíduos disseram que já estavam com a Van há aproximadamente dez dias e o interrogando não tinha ciência que tinha mercadoria na Van. Somente quando foi abordado pelos militares soube que a Van tinha sido roubada naquele momento.

Na fase policial o Réu já havia admitido a sua participação, extraíndo-se do Termo de Interrogatório acostado a fl. 20: "Confessa sua participação. Alega que iria receber R\$: 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para dirigir o caminhão. Não foi ele quem anunciou o assalto, tendo sido um indivíduo de vulgo "Neguinho" quem anunciou o assalto. Um carro fazia escolta da Van, nele tinham mais dois indivíduos de nomes Orlando e Derlan. O carro era um Honda CIVIC Prata".

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel.

Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssomos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Também restou demonstrada a majorante de ter o agente mantido a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, conforme previsão legal no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, vez que as vítimas foram privadas de suas liberdades enquanto estavam em poder do réu no interior do veículo automotor e quando foram

obrigadas a descer do automóvel e a entrar em um matagal à beira da rodovia Anhanguera, onde permaneceram por quase uma hora e meia.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 6ª Edição, Editora RT: “(...) teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder”.

Nos magistérios de Julio Fabbrini Mirabete (Código Penal Interpretado, 2ª Edição, Editora Atlas, pág. 1142): “Ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo”.

Consoante elucidativo julgado extraído do Código Penal Comentado, de Rogério Greco, 4ª Edição, Editora Impetus: “Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CPB, se verificado que os agentes restringiram a liberdade de ir e vir das vítimas, mantendo-as em poder deles, sob a mira de arma de fogo, sendo irrelevante o tempo que tal situação haja perdurado.” (TJMG, AC 1.0223.04.147021-0/001, Rel. Vieira de Brito, DJ 16/12/2006).

A jurisprudência imprime que a restrição da liberdade da vítima constata-se a partir do momento em que se estende “por tempo superior àquele necessário para a conclusão do delito, configurando hiato juridicamente relevante para determinar a incidência da majorante do art. 157, § 2.º, V, do CP.” (TJSP; Apelação Criminal 1502009-69.2019.8.26.0073; Relator: Francisco Bruno; 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2021).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo duplamente majorado é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal verifico na primeira fase que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente, conforme se extrai da folha de antecedentes (fls. 53/55) e da certidão (fl. 56), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea. Deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 em razão das majorantes de concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e da restrição da liberdade da vítima (artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal), chegando ao resultado de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas considerada a primariedade e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto. (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o montante da pena aplicada e o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, fato impeditivo da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MARCIO LAURENTINO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos

II e V, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Oficie-se para que seja providenciada transferência do sentenciado para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA